

MOHAMMED AL-FAIZAL BIN MOHAMMED IBRAHIM
Lwn.
MAHAMMED IBRAHIM BIN NAGOR MAHIDIN (RESPONDEN 1)
MOHAMAD ANIBAR BIN IBRAHIM SAAH (RESPONDEN 2)

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

30 November 2021 / 25 Rabiulakhir 1443H

Permohonan No: 10000-085-0135-2020

(Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Memfailkan Notis Permohonan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Puan Azurin Binti Abdul Kadir daripada Tetuan Azur & Co

Peguam Syarie Responden: Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan notis permohonan semakan ke atas keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 12/11/2020 dalam kes Permohonan Injunksi (Kes No. 10207-099-0395-2020).

2) Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 16/12/2020 akibat kegagalan Pemohon memfailkan notis permohonan semakan dalam tempoh yang telah ditetapkan.

3) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 Enakmen berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini juga adalah berkaitan dengan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 yang menghadkan tempoh masa bahawa mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah.

4) Dengan hormatnya kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa terdapat banyak penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan kes permohonan pelanjutan tempoh masa yang telah dijadikan sebagai rujukan antaranya kes **Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain (10000-099-0005-2009)**, kes **Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)** dan kes **Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)**. Dalam kes-kes tersebut Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah telah memberi panduan berkaitan beberapa faktor yang perlu diberi perhatian oleh Mahkamah dalam menimbangkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238 Enakmen, iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

Walaubagaimanapun tidak semua faktor yang dinyatakan di atas perlu diambil kira oleh Mahkamah dalam membuat sesuatu keputusan, memadai dengan faktor pemberat yang memberi kesan besar terhadap keputusan kes.

5) Secara ringkasnya, setelah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujah yang telah dikemukakan, kami berpuas hati membuat dapatan sebagaimana berikut:

5.1 Pemohon telah lewat 5 hari dari tarikh akhir yang sepatutnya Pemohon memfailkan permohonan iaitu pada 11/12/2020.

5.2 Pemohon menyatakan bahawa antara sebab berlaku kelewatan ialah:

5.2.1 Pada 10/12/2020, Pemohon dan Peguam Syarie telah hadir ke Mahkamah bagi memfailkan permohonan, namun tidak dibenarkan oleh Pegawai Mahkamah kerana Pemohon tidak mempunyai temu janji. Rentetan daripada itu, Peguam Syarie Pemohon telah cuba mendaftarkan temu janji di website JAKESS pada hari yang sama, namun mendapati tarikh yang paling awal untuk temu janji ialah pada 5/1/2021.

5.2.2 Seterusnya Peguam Syarie Pemohon telah menghubungi Pendaftar Mahkamah untuk mendapatkan temu janji melalui telefon memandangkan pemfailan permohonan tersebut melibatkan had tempoh masa yang ditetapkan dalam undang-undang. Pendaftar Mahkamah telah menetapkan 14/12/2020 untuk Pemohon hadir bagi memfailkan permohonan. Walau bagaimanapun pada tarikh yang telah ditetapkan, Pendaftar telah mengarahkan Pemohon membuat pembetulan berkaitan kesilapan teknikal penamaan pihak-pihak dan menetapkan tarikh 16/12/2020 untuk pemfailan semula permohonan.

5.3 Responden pula tidak bersetuju dengan permohonan ini dan memohon permohonan ini ditolak dengan kos berdasarkan alasan bahawa:

- 5.3.1 Alasan tidak dapat mendaftar permohonan kerana tiada temujanji adalah tidak munasabah kerana sejak pandemik yang melanda pada Mac 2020, terdapat norma baharu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah termasuklah membuat temujanji jika hendak berurusan di Mahkamah Syariah. Sebagai Peguam Syarie yang beramal di Negeri Selangor, Pemohon yang diwakili seharusnya lebih peka dengan norma baharu ini.
- 5.3.2 Kesilapan teknikal seperti yang dinyatakan tidak sepatutnya berlaku kerana Pemohon telah diwakili oleh Peguam Syarie yang seharusnya lebih peka dan memahami tatacara dalam menamakan pihak-pihak dalam pliding semakan.
- 5.3.3 Permohonan ini dan permohonan semakan jika dibenarkan, akan melewati pendengaran tindakan asal yang seharusnya diberi keutamaan iaitu permohonan pengesahan wasiat. Ini menyebabkan prejudis terhadap Responden.
- 5.3.4 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah juga telah membuat keputusan yang tepat dengan menyediakan tatacara perbicaraan yang adil setelah mendengar permohonan injuksi interim tersebut secara ex-parte dan inter-parte.

6) Berdasarkan dapatan tersebut, dengan hormatnya kami merujuk keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz** yang mana antara lain Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan bahawa:

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat

menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

7) Setelah kami meneliti dan mengambil kira affidavit Pemohon, affidavit jawapan dan hujah-hujah yang telah dikemukakan, kami berpendapat dalam permohonan ini, pada asasnya Pemohon telah menunjukkan kepada Mahkamah bahawa Pemohon mempunyai asas-asas yang boleh dipertimbangkan untuk dibenarkan pelanjutan, khususnya melibatkan kekangan dalam memfailkan permohonan kesan pelaksanaan norma baharu SOP kerja semasa pelaksanaan PKPP oleh Kerajaan. Walau bagaimanapun, jika diambil kira secara keseluruhannya, kami berpendapat masih terdapat unsur kecuaiian yang telah dilakukan oleh Pemohon apabila hanya mengambil tindakan untuk memfailkan permohonan di saat akhir, sedangkan Pemohon pada masa yang material mempunyai akses kepada khidmat nasihat Peguam Syarie dan keputusan telah diberikan oleh Mahkamah lebih awal iaitu pada 12/11/2020. Pada hemat kami Pemohon sewajarnya mempunyai masa yang mencukupi selama 30 hari untuk memfailkan permohonan semakan jika dibuat perancangan dengan lebih teliti. Namun, demi kepentingan keadilan, dengan mengambil kira faktor kekangan yang dihadapi kesan pandemik Covid 19, kami berpendapat permohonan Pemohon wajar dibenarkan.

8) Permohonan pelanjutan tempoh masa ini difailkan akibat dari kegagalan Pemohon untuk mematuhi Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden 2 apabila terpaksa menjawab permohonan ini. Pada hemat kami, Pemohon sepatutnya dikenakan kos sebagai pampasan kecuaiian Pemohon mematuhi Arahan Amalan tersebut. Dalam

kes **Fatimah@Hasnah bt. Daud lwn. Wan Hassan Wan Daud [2015] JH40(1) 96**, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah memerintahkan Pemohon membayar kos kepada Responden apabila membenarkan permohonan pelanjutan tempoh masa.

9) Seterusnya dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018** yang menyatakan:

“ ...
[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori pelanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut diawardkan kepada Responden adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Bahawa prosiding permohonan pelanjutan tempoh masa yang difailkan oleh Pemohon adalah berpunca daripada kecuaiian dan kelalaian Pemohon mematuhi penetapan tempoh masa yang ditetapkan melalui undang-undang atau Arahan Amalan;
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan pelanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;

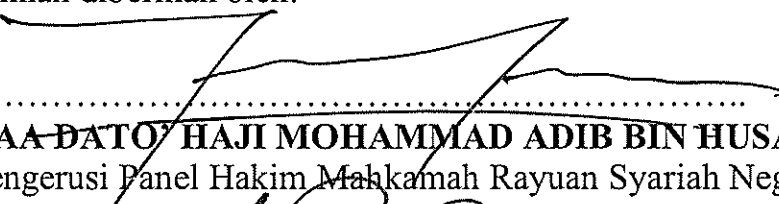
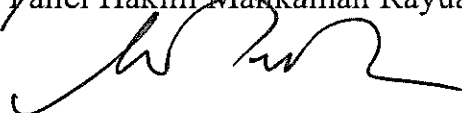
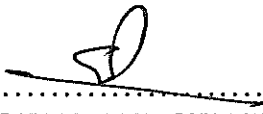
- c. *Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan pelanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan di peringkat hujahan;*
- d. *Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan pelanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
- e. *Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan pelanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.*

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujah yang dikemukakan **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA.**
- 2) Pemohon dibenarkan memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- 3) Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden 2 sebanyak RM1000.00.

Penghakiman diberikan oleh:

1. 
.....
YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
2. 
.....
YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
3. 
.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor